GOB-12 · Gobierno digital y transparencia

Ley que fortalece la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y garantiza la trazabilidad de las denuncias administrativas

Eleva a rango legal la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, obliga a todas las entidades a integrarse a ella con código único de seguimiento, plazos máximos de atención y estadísticas abiertas, y refuerza la reserva de identidad del denunciante.

Comisión sugerida: Fiscalización y Contraloría (+ Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado) · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Ética, Reforma Del Estado, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

El Estado cuenta con la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, creada en el marco del reglamento del Decreto Legislativo 1327 (protección al denunciante de actos de corrupción) y gestionada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM mediante directiva. Es un avance, pero su base es reglamentaria y su alcance se centra en presuntos actos de corrupción. Para el ciudadano, el panorama sigue fragmentado: denuncias por mala atención, incumplimiento de plazos, cobros indebidos o irregularidades en servicios públicos se presentan por canales distintos en cada entidad, sin un código de seguimiento común, sin plazos máximos de respuesta uniformes y sin estadísticas comparables. Ello desincentiva la denuncia, impide saber qué pasó con ella y priva a los órganos de control de información sistemática para priorizar su labor. Además, el temor a represalias exige garantías tecnológicas de reserva de identidad. España (Ley 2/2023, sistemas internos de información y canal externo) y la Directiva europea de protección del denunciante muestran que la combinación de canales confiables, plazos y protección es clave.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO Y GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano como canal digital del Estado para la presentación, derivación y seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y por irregularidades en la prestación de servicios públicos.

Artículo 2. Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

2.1 La Plataforma está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, con el soporte tecnológico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
2.2 Todas las entidades de la Administración Pública, incluidos los gobiernos regionales y locales y las empresas del Estado, se integran a la Plataforma. Los canales propios de denuncia que mantengan las entidades interoperan con ella.

Artículo 3. Código único de seguimiento

Toda denuncia recibe un código único de seguimiento que permite al denunciante, incluso anónimo, consultar en línea su estado, la entidad u órgano al que fue derivada y las actuaciones realizadas, sin revelar información reservada de la investigación.

Artículo 4. Plazos de atención

4.1 La entidad competente evalúa la denuncia y comunica su admisión, derivación o archivo motivado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
4.2 Las denuncias que involucren presuntos actos de corrupción se derivan, además, al órgano de control institucional y, cuando corresponda, al Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.

Artículo 5. Reserva de identidad

La Plataforma permite presentar denuncias anónimas o con reserva de identidad, aplicando medidas técnicas de seudonimización y cifrado. La revelación indebida de la identidad del denunciante constituye falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal y de las medidas de protección del Decreto Legislativo 1327.

Artículo 6. Estadísticas abiertas

La Secretaría de Integridad Pública publica trimestralmente, en formato abierto y sin datos personales, el número de denuncias por entidad, materia, estado y tiempo de atención, y un ranking de cumplimiento de plazos.

Artículo 7. Uso para el control

La Contraloría General de la República accede a la información de la Plataforma, conforme a la Ley 27785, para orientar su planificación de servicios de control.

Artículo 8. Denuncias falsas

La presentación de denuncias manifiestamente falsas con identidad del denunciante se sujeta a las responsabilidades previstas en la normativa vigente. La sola desestimación de una denuncia no supone su falsedad.

Primera. Disposición Complementaria Final

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa (90) días hábiles, con refrendo de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Segunda. Disposición Complementaria Final

La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Las entidades se integran a la Plataforma en un plazo de doce (12) meses para el Poder Ejecutivo y de veinticuatro (24) meses para los gobiernos regionales y locales, contados desde la vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La Plataforma ya existe; el costo incremental corresponde a ampliar su alcance a irregularidades de servicios públicos, integrar canales institucionales y reforzar la capacidad de atención de las entidades, que puede aumentar por mayor volumen de denuncias. Beneficios: mayor confianza ciudadana en la denuncia, trazabilidad que reduce el archivo silencioso, información sistemática para el control preventivo y para la mejora de servicios, y protección efectiva del denunciante. Las estadísticas abiertas permiten comparar entidades y orientar la gestión. Costo fiscal estimado: bajo.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1327 y su reglamento, y la Ley 27785. Eleva a rango legal la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y amplía su ámbito material. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales están integradas a la Plataforma y al menos el 85% de las denuncias recibe respuesta de admisión, derivación o archivo motivado dentro de 15 días hábiles.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01327.pdf

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO aprobado por DS 004-2019-JUS) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• España: Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513

• Colombia: Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882

Fuentes

• Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano — https://denuncias.servicios.gob.pe/

• PCM-SIP, Directiva de gestión de denuncias y medidas de protección recibidas a través de la PDUDC — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7928370/6671684-directiva-de-gestion-de-denuncias-y-otorgamiento-de-medidas-de-proteccion-recibidas-a-traves-de-la-pdudc.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-12.html